

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

№

Срок хранения

Архив

Индекс

ДЕЛО № А56-95279/2021



2 009411 250002

Том заявления (требования, жалобы, разногласия, ходатайства) в деле о банкротстве № 2

тр.1

Кредитор: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 17 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Должник: ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОКОН"

Исте

Отве

НАЗНАЧЕНО

«14» 02 2021 г. «14» ч. «25» м.

Отложено «___» _____ г.

«___» ч. «___» м.

Отложено «___» _____ г.

«___» ч. «___» м.

ПОСЛАНЫ

Определения Решения

Истцу

Ответчику

Начато

Окончено

г.



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

21 января 2022 года

Дело № А56-95279/2021/тр.1

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Терешенков А.Г.

ознакомившись с заявлением ФНС России в лице МИФНС № 17 по Санкт-Петербургу (194156, Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 13, ОГРН 1047805000253 ИНН 7802036276).

о включении требования в реестр требований кредиторов должника в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Эффективные конструкции окон» (место нахождения (адрес): 191214, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 112, корп. 1, лит. А, пом. 15Н, ОГРН 1167847133365, ИНН 7802568545)

установил:

22.10.2021 Глазкова Елена Юрьевна (далее – заявитель, кредитор) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением от о признании общества с ограниченной ответственностью «Эффективные конструкции окон» (далее – должник, ООО «Эффективные конструкции окон») несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 29.10.2021 указанное заявление принято к производству.

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ, Закон о банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Определением от 06.12.2021 по делу А56-95279/2021 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Эффективные конструкции окон» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Викторова Анна Анатольевна. Сведения об этом опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 231(7193) от 18.12.2021.

10.01.2022 в арбитражный суд через систему Мой арбитр от ФНС России в лице МИФНС № 17 по Санкт-Петербургу (далее – уполномоченный орган, заявитель) подано требование о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 4 760 423,59 руб., в том числе: основной долг в размере 3 708 634 руб., пени в размере 986 517,59 руб., штрафы в размере 65 282 руб.

Проверка обоснованности ходатайства рассматривается в судебном заседании с вызовом сторон.

Принимая во внимание достаточность оснований для принятия ходатайства и рассмотрения спора в судебном заседании, руководствуясь статьями 184, 185, 223

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

1. Назначить рассмотрение заявления (требования) в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 14 февраля 2022 года в 14 час. 25 мин. в помещении суда по адресу: 191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6, зал №3005.

2. Уполномоченному органу, должнику, временному управляющему: провести сверку расчетов сторон по кредиторской задолженности в соответствии со статьей 4 Закона №127-ФЗ, созыв за кредитором, акт сверки и доказательство вызова на сверку представить арбитражному суду.

4. Должнику, временному управляющему: представить письменные мотивированные отзывы на заявление, принять участие в сверке с кредитором,

5. Документы представить в арбитражный суд в срок 07.02.2022.

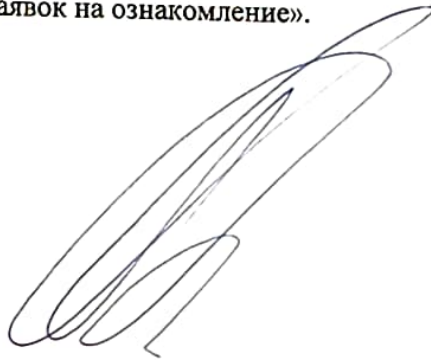
Возражения относительно заявленного требования могут быть предъявлены суду в порядке и сроки, предусмотренные частью 3 статьи 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в письменном документально обоснованном виде с обязательной ссылкой на номер обособленного спора – A56-95279/2021/тр.1.

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru, на сервисе <http://kad.arbitr.ru>, а также по телефону: (812) 643-48-18.

Запись на ознакомление с материалами дела осуществляется по телефону: (812) 643-48-23 либо на официальном сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области www.spb.arbitr.ru с использованием сервиса «Подача заявок на ознакомление».

Судья

Терешенков А.Г.





14.12.2021

МИНФИНС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 17
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

(Межрайонная ИФНС России № 17 по Санкт-Петербургу)
пр. Пархоменко, 13, Санкт-Петербург, 194156
Телефон (812) 335-57-07; Телефакс (812) 294-33-30,
www.nalog.ru

24.12.21 № 02-09/60011

На № _____

Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Смольного ул., 6,
Санкт-Петербург, 191124

Дело: А56-95279/2021
Судья: Терешенков А.Г.

Заявитель:

Федеральная налоговая служба России
ул. Неглинная, д. 23, Москва, 127381
(адрес для направления корреспонденции:
Межрайонная ИФНС России №17
по г. Санкт-Петербургу
пр. Пархоменко, д.13, г. Санкт-Петербург, 194156)

Должник:

ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОКОН"
ИНН 7802568545
ОГРН ЮЛ 1167847133365
194214, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТОРЕЗА ПР-КТ, 112,
1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 15-Н

Временный управляющий:

ВИКТОРОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА
а/я 20, г. Санкт-Петербург, 192242

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	
Входящий № _____	_____
Дата и время поступления в систему «МОИ АРБИТР» _____	20 _____ г. _____ минут
_____ часов _____ минут	_____
Дата и время обработки судом _____	20 _____ г. _____ минут
_____ часов _____ минут	_____
_____ часов _____ минут	_____
«МОИ АРБИТР» _____	Подпись _____

Требование

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратилась ГЛАЗКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ИНН 781615350770 с заявлением о признании ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОКОН" несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу А56-95279/2021 от 06.12.2021г. (резолютивная часть) в отношении ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОКОН" введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена ВИКТОРОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА член Союз арбитражных управляющих "Авангард".

Сведения о введении процедуры наблюдения в отношении ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОКОН" опубликованы 18.12.2021г. в газете «Коммерсантъ» №231, номер публикации 78030338226, стр.234.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №257 от 29.05.2004г. Федеральная налоговая служба является уполномоченным органом по представлению в делах о банкротстве и процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам.

По сведениям Федеральной налоговой службы России в лице Межрайонной ИФНС России №17 по г. Санкт-Петербургу (далее по тексту – Инспекция) ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОКОН" (далее по тексту – Должник) имеет

задолженность по уплате обязательных платежей и денежных обязательств
следующем размере:

Наименование налога	Налог, руб.	Пени, руб.	Штрафы, руб.
Налог на прибыль организаций, кроме конс.групп, зачисляемый в фед.б-т за 1 квартал 2019, полугодие 2019, девять месяцев 2020	160 493.00	22 623.94	00.00
Налог на прибыль организаций в бюджеты субъектов РФ за искл.конс.групп за 1 квартал 2019, полугодие 2019, девять месяцев 2020	909 456.00	128 201.47	00.00
НДФЛ с доходов, источником к-х является налог.агент, за искл. доходов, в отношении к-х исчисление и уплата налога осущ.в соотв. ст. 227, 227.1, 228 НК РФ	00.00	285.63	00.00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за расчетные периоды с 01.01.2017 г. за год 2018	00.00	00.00	183.32
Страховые взносы на обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с 01.01.2017 г. за год 2018	00.00	00.00	24.18
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет Федерального фонда ОМС за периоды с 01.01.2017 г. за год 2018	00.00	00.00	42.50
Налог на добав. стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на террит. РФ за 1 квартал 2019, 3 квартал 2017, 3 квартал 2018, 3 квартал 2020, 4 квартал 2017, 4 квартал 2018	2 638 685.00	835 406.55	64 822.00
Штрафы за налог. правонаруш., установленные Главой 16 НК РФ (штрафы за непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)	00.00	00.00	200.00
Всего:	3 708 634.00	986 517.59	65 272.00
ИТОГО:	4 760 423.59		

В соответствии с нормой ст. 69 НК РФ Инспекцией в адрес должника направлены требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа:

Номер ТУ	Дата ТУ	Сумма ТУ
46671	21.05.2021	64822
25899	26.02.2021	1181035.12
13219	05.02.2021	1235386.53
3628	25.01.2021	325488.47

7802 082496

158064	25.12.2020	907080.22
116441	20.11.2020	325210.97
104110	19.08.2020	200
113635	15.08.2019	6419.73
98205	17.07.2019	14495.70
82436	04.06.2019	14444.07
80398	24.05.2019	14765.79
169913	03.04.2018	5064.39
158118	05.03.2018	1697.08
154403	08.02.2018	3226.34
150624	09.01.2018	48664.19
149004	11.12.2017	48750.18
141940	31.10.2017	48296.51
141380	25.10.2017	3305.56
138065	17.10.2017	72329.77

В результате непогашения задолженности в срок, установленный в требованиях, в соответствии со ст. 46 НК РФ Инспекцией вынесены решения о взыскании задолженности за счет денежных средств организации на счетах в кредитных учреждениях:

Номер документа	Дата документа	Сумма документа
11051	28.06.2021	64822
8734	21.05.2021	1181035.12
5409	19.03.2021	1235586.53
4551	01.03.2021	325488.47
1517	15.02.2021	907080.22
21945	28.12.2020	325210.97
15701	26.09.2019	14495.70
13664	15.08.2019	14444.07
84583	15.05.2018	5064.39
75879	04.04.2018	3226.34
71830	04.04.2018	1697.08
67139	14.02.2018	48664.19
62842	09.01.2018	48750.18
59282	30.11.2017	569.08
59283	30.11.2017	48244.21
54313	14.11.2017	285.77

Инспекцией вынесены постановления решения о взыскании налога, сбора за счет имущества должника в соответствии со ст. 47 НК РФ:

Номер документа	Дата документа	Сумма постановления о взыскании
46022	09.11.2018	48813.29
40270	11.09.2018	285.77
5340	18.09.2019	14444.07
2934	11.03.2020	14495.70
1168	30.09.2021	1245857.12
194	12.08.2021	2793366.19

Инспекция применила к Должнику весь комплекс мер принудительного взыскания задолженности в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, однако задолженность осталась не погашенной.

На основании вышеизложенного, Инспекция просит включить задолженность в размере 4 760 423.59руб. из них: основной долг – 3 708 634.00руб., пени – 986 517.59руб., штрафы – 65 272.00руб. в третью очередь реестра требований кредиторов Должника.

Приложения:

1. Документы, подтверждающие основания возникновения задолженности (декларации);
2. Подробные расчеты пени;
3. Копии требований об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов;
4. Копии решений о взыскании налога, сбора, пени, штрафов;
5. Копии постановлений о взыскании за счет имущества должника;
6. Копии решений о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
7. Доказательства направления требования временному управляющему;
8. Доказательства направления требования Должнику;
9. Копия доверенности на имя Т.Е. Дементьевой на 1л.

Заместитель начальника,
Советник государственной
Гражданской службы РФ 1 класса
(по доверенности №25-14/07567 от 08.02.2021г.)



подпись

Т.Е. Дементьева

Информация о документе дела

6-95279/2021

2021

Наименование кредитора

Дата поступления

10.01.2022 11:53

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Торешенков А. Г.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 17 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Контактная информация

Телефон: 88123355706

e-mail: nalog17@mail.ru

Состав участников:

Государственный орган

Сторона участника:

Отдел судебных приставов

7802036276

1047805000253

Российская Федерация, 194156, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПРОСПЕКТ. ПАРХОМЕНКО, 13

Участники дела

Истец

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 17 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Ответчик

ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОКОН"

Третье лицо

Данные простой электронной подписи заявителя

Имя: Ройланд Наталья Вячеславовна

Телефон: +7(905)2574176

E-mail: nata.bushina.82@mail.ru

Почта: 197346, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Коломяжский, 20, 758

Идентификатор ЕСИА: 1094728259

Документы рассмотрения

№	Документ	Дата	ФИО подписавшего	Должность подписавшего	Вложенные файлы
1.	Требование кредитора	24.12.2021	Дементьева Т.Е.	Заместитель начальника инспекции	- Требование_ООО ЭКО.pdf - Приложение. Декларация.pdf - Приложение. Постановления.pdf - Приложение. Расчёты пени.pdf - Приложение. Решения.pdf - Приложение. Требования.pdf - Приложение. Штрафы.pdf - Приложение. Почтовый реестр.pdf - Приложение. Почтовый реестр 2.pdf - Приложение. Доверенность Дементьева Т.Е..pdf

Документ из ИПС "Кодекс"

Дата экспорта в БРАС: 27.01.2022 2:55:37
3 объекта

• Письмо 4917-264/2022

A56-95279/2021

Штрих-код: 19085467652793

Кому: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 17 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУКуда: 194156, Россия, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт
ПАРХОМЕНКО 13

Дата печати: 2022-01-26 11:53:47.42

Масса: 20

Кто печатал конверты: Созиева М.В.

Номер в реестре: 17

Отправлено: 2022-01-27

КЗУ: КУЗ

Вид письма: Простое письмо

• Письмо 4917-265/2022

A56-95279/2021

Штрих-код: 19085467652809

Кому: В/у Викторова Анна Анатольевна

Куда: 192242, Россия, г.Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, а/я 20

Дата печати: 2022-01-26 11:53:48.02

Масса: 20

Кто печатал конверты: Созиева М.В.

Номер в реестре: 18

Отправлено: 2022-01-27

КЗУ: КУЗ

Вид письма: Простое письмо

• Письмо 4917-266/2022

A56-95279/2021

Штрих-код: 19085467652816

Кому: ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОКОН"

Куда: 191214, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, пр.Тореза, д.112,
корп.1, лит А

Дата печати: 2022-01-26 11:54:14.53

Масса: 20

Кто печатал конверты: Созиева М.В.

Номер в реестре: 19

Отправлено: 2022-01-27

КЗУ: КУЗ

Вид письма: Простое письмо



Отчет сформирован официальным сайтом Почты России 7 февраля 2022 в 19:12

Отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 19085467652793

Письмо

Отправитель: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Получатель: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ N 17 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Дата и время	Статус	Место	Вес
27 янв. 2022, 13:19	Принято в отделении связи	190121, Санкт-Петербург	20 г
27 янв. 2022, 17:44	Покинуло место приема	190121, Санкт-Петербург	
27 янв. 2022, 18:41	Прибыло в сортировочный центр	190914, Санкт-Петербург	
27 янв. 2022, 19:11	Покинуло сортировочный центр	190914, Санкт-Петербург	
27 янв. 2022, 19:13	Прибыло в сортировочный центр	190960, Санкт-Петербург	
27 янв. 2022, 21:51	Покинуло сортировочный центр	190960, Санкт-Петербург	
27 янв. 2022, 23:22	Прибыло в сортировочный центр	200960, Санкт-Петербург	
28 янв. 2022, 08:43	Сортировка	200973, Санкт-Петербург	
29 янв. 2022, 06:12	Покинуло сортировочный центр	200960, Санкт-Петербург	
29 янв. 2022, 10:13	Прибыло в место вручения	194156, Санкт-Петербург	20 г
31 янв. 2022, 12:27	Вручение адресату	194156, Санкт-Петербург	20 г

г. Санкт-Петербург
14 февраля 2022г.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
председательствующего - судьи Терешенкова А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Созиевой М.В.

в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: Санкт-Петербург,

ул. Смольного, д. 6, зал № 3005

рассмотрев в судебном заседании заявление

рассмотрев в судебном заседании заявление
ФНС России в лице МИФНС № 17 по Санкт-Петербургу (194156, Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 13, ОГРН
1047805000253 ИНН 7802036276).

о включении требования в реестр требований кредиторов должника

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)

общества с ограниченной ответственностью «Эффективные конструкции окон» (место нахождения (адрес): 191214, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 112, корп. 1, лит А, пом. 15Н, ОГРН 1167847133365, ИНН 7802568545)

В судебном заседании участвуют:

От заявителя: nee de

От должника: не в

От иных лиц:

Председательствующий объявляет состав арбитражного суда, сообщает кто ведет протокол судебного заседания и разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы.

По результатам объявления состава суда заявлены отводы: ☒ не заявлены _____

Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальные права и обязанности, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», и выясняет их мнение о последовательности проведения процессуальных действий.

Заявлены ходатайства и заявления; суд вынес определения без удаления из зала судебного заседания

Суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании объявлен перерыв до « ____ » ____ 2022г. в « ____ : ____ »
в зале № 3005

☐ После перерыва судебное заседание было продолжено

Рассмотрение дела (заявления) отложено на « ____ » ____ 2022г. в « ____ : ____ » в
зале № 3005

Ур - Р

Судом проведено исследование доказательств. Дополнений не заявлено.

Председательствующим объявлено об окончании рассмотрения дела по существу.

Состоялись прения сторон, стороны обменялись репликами.

Суд удалился на совещание для принятия решения (определения).

Вынесено решение (определение).

Объявлена резолютивная часть решения (определения).

Участникам процесса разъяснен порядок его обжалования.

Лицам, участвующим в деле объявлено, что решение (определение) будет изготовлено в полном объеме (при оглашении резолютивной части решения (определения)) в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

Судебное заседание открыто _____ окончено _____

В ходе судебного заседания ☐ использованы средства аудиозаписи.

☒ не использовались средства аудиозаписи.

Судья

Секретарь с/з

Терешенков А.Г.

Сознева М.В.



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

14 февраля 2022 года

Дело № А56-95279/2021/тр.1

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Терешенков А.Г.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Созисовой М.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление ФНС России в лице МИФНС № 17
по Санкт-Петербургу (191156, Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д. 13, ОГРН
1047805000253 ИНН 7802036276).

о включении требования в реестр требований кредиторов должника
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
общества с ограниченной ответственностью «Эффективные конструкции окон» (место
нахождения (адрес): 191214, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 112, корп. 1, лит А,
пом. 15Н, ОГРН 1167847133365, ИНН 7802568545)
при участии:
никто не явился, извещены

установил:

22.10.2021 Глазкова Елена Юрьевна (далее – заявитель, кредитор) обратилась в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением от
о признании общества с ограниченной ответственностью «Эффективные конструкции
окон» (далее – должник, ООО «Эффективные конструкции окон») несостоятельным
(банкротом).

Определением арбитражного суда от 29.10.2021 указанное заявление принято к
производству.

Частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ, Закон о
банкротстве) установлено, что дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).

Определением от 06.12.2021 по делу А56-95279/2021 в отношении общества с
ограниченной ответственностью «Эффективные конструкции окон» введена процедура
наблюдение, временным управляющим утверждена Викторова Анна Анатольевна.
Сведения об этом опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 231(7193) от 18.12.2021.

10.01.2022 в арбитражный суд через систему Мой арбитр от ФНС России в лице
МИФНС № 17 по Санкт-Петербургу (далее – уполномоченный орган, заявитель)
подано требование о включении в третью очередь реестра требований кредиторов
должника в размере 4 760 423,59 руб., в том числе: основной долг в размере 3 708 634
руб., пеня в размере 986 517,59 руб., штрафы в размере 65 282 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в
первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования должнику

в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.

Согласно пункту 7 статьи 71 Закона о банкротстве требования кредиторов, предъявленные по истечении предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи срока для предъявления требований, подлежат рассмотрению арбитражным судом после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения.

Наличие задолженности подтверждается материалами дела и не оспаривается должником.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 71, 134, 137 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Эффективные конструкции окон» требование ФНС России в лице МИФНС № 17 по Санкт-Петербургу в размере 4 760 423,59 руб., в том числе: основной долг в размере 3 708 634 руб., пени в размере 986 517,59 руб., штрафы в размере 65 282 руб.

Требование в части пени и штрафа учитывается в составе требований кредиторов, третьей очереди отдельно и подлежит удовлетворению после погашения требований кредиторов в части основного долга и причитающихся процентов.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его вынесения.

Судья

Терешенков А.Г.

Ознакомление с материалами дела

[illegible]